

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1328/2530

นายทศพล มนต์ประจักษ์  
นางทิพย์วัล หรือทิพย์วรรณ เอื้อเกษม  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธว่าไม่เคยซื้อหรือให้ตัวแทนซื้ออสังหาริมทรัพย์จากโจทก์ และศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทที่คู่ความจะต้องนำเสนอว่าจำเลยทั้งสองได้สั่งซื้อสินค้าไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เมื่อโจทก์นำเสนอว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตึกแถว จำเลยที่ 2 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 และเป็นหุ้นส่วนกันในการก่อสร้าง จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์และศาลฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ที่รับว่าเป็นลูกจ้างของ ค. สามี่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมงาน ควบคุมอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนไหนขาดก็สั่งเพิ่ม จำเลยทั้งสองได้สั่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปจากโจทก์ตามฟ้อง ดังนี้ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำเสนอและที่ศาลรับฟังมา จึงเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี ไม่เป็นการนอกประเด็น.(ที่มา-สงเสริม)

---

คดีนี้โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องว่า โจทก์ดำเนินกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วน โจทก์ส่งอสังหาริมทรัพย์ให้จำเลยทั้งสองแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระราคาขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 25,630 บาท

แก้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก้  
โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ และไม่ได้  
เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองไม่เคยซื้อ  
หรือให้ตัวแทนซื้ออสังหาริมทรัพย์จากโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้องโดยกำหนดค่าทนายความ 1,200  
บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความ 700 บาท  
แทนโจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า (1) ฟ้องโจทก์  
แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาหรือไม่ (2) ต่อศาลโดยมิได้ขออนุญาตต่อศาลได้หรือไม่  
และ (3) จำเลยทั้งสองได้ส่งซื้อสินค้าไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ และมีคำสั่งให้คู่  
ความนำสืบในประเด็นข้อ 3 เพียงข้อเดียว ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าโจทก์นำสืบว่า  
จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ที่ปลูกสร้าง จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่  
1 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ได้ส่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปจากโจทก์ เป็นการนำสืบนอกประเด็น  
และศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงนอก  
ประเด็นไม่ชอบ นั้น เมื่อศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทที่คู่ความจะต้องนำสืบ  
เพียงว่า จำเลยทั้งสองได้ส่งซื้อสินค้าไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ที่โจทก์นำสืบว่า  
จำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตึกแถว จำเลยที่ 2 เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและ

เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองเป็นหุ้นส่วนกันในการก่อสร้าง จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ และที่ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ที่รับว่าจำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของนายคงศักดิ์สามีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมคนงานควบคุมอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนไหนขาดก็สั่งเพิ่ม จำเลยทั้งสองได้สั่งซื้อไปจากโจทก์ตามฟ้อง เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบและที่ศาลล่างทั้งสองรับฟังมา เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีโดยตรง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคดีชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 600บาทแทนโจทก์.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ